

1500431-63.2019.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... em julgado pela prática de tráfico, além de furto anterior e posterior ao delito em análise, um deles pouco tempo depois de o réu haver sido beneficiado com liberdade provisória na presente ação penal (págs. 117/129).

Nesse contexto, sopesados resultado material da conduta e contumácia, sob nenhum enfoque há se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Tampouco se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500431-63.2019.8.26.0593 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500431-63.2019.8.26.0593

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2371194/2019 - DEL.POL.GARÇA, 9242205 - DEL.POL.GARÇA, 1964/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 2371194 - DEL.POL.GARÇA, 1964/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 2371194 - DEL.POL.GARÇA, 1964/19/204 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADALBERTO LUIZ DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

ADALBERTO LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 11h40min, no endereço indicado na denúncia, em Garça, teria subtraído, para si, vinte e dois pacotes de café e um alicate de pressão, pertencentes à

vítima M.C.

Narra a denúncia que o réu se aproximou do veículo pertencente à vítima que estava estacionado e, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância, empolgou os objetos que estavam em seu interior, evadindo-se na sequência. Policiais militares em patrulhamento lograram abordar o agente, apreendendo-se em poder dele os bens subtraídos.

Auto de apreensão à pág. 9, de entrega à pág. 10 e de avaliação à pág. 50.

Concedida ao réu liberdade provisória sem fiança (págs. 35/36 e 42/43).

Folha de antecedentes e certidão às págs. 62/73 e 117/129.

Aos 26 de fevereiro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou as razões pelas quais deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal (págs. 77/78).

Denúncia recebida aos 14 de abril de 2020 (pág. 79).

Citado (pág. 100), o réu apresentou resposta escrita à acusação (pág. 107).

Mantido o recebimento da denúncia, foi determinada a instrução (págs. 130/131).

Inquiridas vítima e testemunha, foi determinado o prosseguimento do feito nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, pois o réu não compareceu em Juízo para ser interrogado, não tendo sido localizado no endereço informado nos autos (págs. 157/158).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e acerca da dosimetria da pena, aduzindo que o réu ostenta péssimos antecedentes e é reincidente (págs. 157/158).

Em alegações finais escritas, a Defesa propugnou pela absolvição. Alegou, em resumo, que de rigor a absolvição embora caracterizadas autoria e materialidade. Argumentou que furtos de pequeno valor não devem ser considerados crimes; que a tipicidade material pode ser afastada se no caso concreto a conduta não se revela perigosa. Subsidiariamente, postulou aplicação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da confissão espontânea e regime aberto (págs. 161/165).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados pelos autos de apreensão, entrega e avaliação (págs. 9/10 e 50), e prova oral.

Segundo disse a vítima, arrebataram o cadeado e furtaram alicate e sacas de café de sessenta quilos, sendo restituída apenas parte dos bens. Disse que as sacas de café estavam no armazém e que a Polícia recuperou os bens na rua logo após o furto. Referiu que seis sacas de café não foram recuperadas. Ainda, que na época a saca era de valor aproximado de trezentos e cinquenta reais (págs. 157/158).

A testemunha Otávio, policial militar, disse haver sido acionado para atender ocorrência de furto em um armazém de café. Afirmou haver recebido informação de que um indivíduo alto, magro, que trajava calça jeans e camiseta branca havia sido visto pulando o muro com um saco branco. Disse que, em contato com a vítima, esta informou que tinha deixado o veículo Kombi estacionado no interior do armazém e entrado no escritório e, ao retornar, sentiu falta desse saco branco, no qual havia

vinte e dois pacotes de café “Planalto”. Afirmou que fizeram patrulhamento pelas imediações e localizaram o réu com a res furtiva. Disse que o réu possui passagem por furto e que em poder dele estavam o café e o alicate, bens reconhecidos pela vítima. Disse, ainda, que no momento da abordagem o réu confessou a prática delitiva (págs. 157/158).

Transposta a instrução, observa-se que o réu, embora devidamente citado (pág. 100), não compareceu em Juízo para ser interrogado, não tendo sido localizado no endereço informado nos autos (págs. 149 e 157/158).

Contudo, na Delegacia o réu confessou a prática delitiva (pág. 12), e a confissão extrajudicial está em compasso com os elementos colhidos na fase inquisitiva e a prova produzida sob o contraditório.

De fato, nada obstante a narrativa da vítima no inquérito divergir das informações prestadas em Juízo sobre a quantidade de café e o local exato da subtração, o que é compreensível diante do tempo decorrido entre um e outro ato, a vítima confirmou que foi despojada dos bens descritos na denúncia (págs. 157/158).

As circunstâncias da abordagem do réu foram descritas de forma pormenorizada pelo policial militar Otávio. Aludida testemunha disse que foi acionada para atender ocorrência de furto e que lhes foram informadas as características dos bens subtraídos e do agente infrator. Asseverou que, realizado patrulhamento pelas imediações, foi localizado o réu e os bens da vítima em poder dele, o qual confessou a subtração.

A apreensão referida pelo policial militar está consubstanciada no auto de pag. 9. E, como se sabe, a apreensão, tal como ocorreu, implica inversão do ônus probatório acerca da comprometedora posse.

Concernente ao valor apurado em avaliação (R\$ 255,06 - pag. 50), não é insignificante a ponto de se cogitar de delito de bagatela, uma vez que corresponde a aproximadamente 25% do salário mínimo do tempo do fato (R\$ 998,00). Oportuno consignar que o valor é aferido no momento da agressão ao patrimônio, sendo indiferente a restituição para fins de aquilatar-lo.

Ainda referente ao princípio da insignificância, merece destaque que o Plenário do STF reitera entendimento de que incide o princípio da insignificância (atipicidade material) quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando-se que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Especificamente em relação à contumácia, observa-se os registros criminais que o réu ostenta, consistentes em condenações transitadas em julgado pela prática de tráfico, além de furto anterior e posterior ao delito em análise, um deles pouco tempo depois de o réu haver sido beneficiado com liberdade provisória na presente ação penal (págs. 117/129).

Nesse contexto, sopesados resultado material da conduta e contumácia, sob nenhum enfoque há se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Tampouco se cogita de aplicação da regra do § 2º do artigo 155 do Código Penal, haja vista a reincidência, específica aliás (autos 0000357-25.2015.8.26.0593 - págs. 117/129).

Confirmados os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras previstas do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena é aumentada de 1/6 devido a antecedente desabonador (autos 0001711-13.2008.8.26.0082 - págs. 117/129), perfazendo, assim, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Convém assinalar que condenação transitada em julgado atingida pelo período depurador, conquanto não caracterize reincidência (Código Penal, artigo 64, I), serve à exasperação da pena-base como Maus antecedentes. Esse entendimento está ajustado ao princípio da individualização da pena e conforme decidido em sede de Repercussão Geral (Tema 150).

Na segunda fase, a agravante da reincidência (autos 0000357-25.2015.8.26.0593 - págs. 117/129) é compensada com a atenuante da confissão, em atenção ao enunciado da Súmula 545 do STJ. Em seguida, a pena é agravada de 1/6 em decorrência do cometimento do delito contra maior de sessenta anos, de modo que a pena intermediária resulta em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e aumento, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Ante a inexistência de elementos informadores suficientes sobre a condição financeira do réu, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal.

Aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal e do enunciado da Súmula 269 do STJ.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração, pois o réu não permaneceu preso provisoriamente por período que implicasse alteração do regime de cumprimento de pena (págs. 35/36 e 42/43). Cabe, assim, ao Juízo da execução a análise nesse aspecto.

Não preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, pois o réu é reincidente específico (autos 0000357-25.2015.8.26.0593).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno ADALBERTO LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, e com atenção para o enunciado da Súmula 269 do STJ, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Ausentes os requisitos da segregação cautelar, o réu poderá interpor eventual recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, encaminhe-se cópia da sentença à vítima (artigo 399 das Normas de Serviço), arquivando-se os autos oportunamente após as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação (Código de Processo Penal, artigo 387, IV), pois não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intímem-se.

Providencie a serventia a juntada do laudo de págs. 167/168 ao feito correspondente.

Garça, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA